雨花区保利大都汇3期A区“8.11”一般触电事故调查报告

2023年8月11日上午11时38分许，雨花区圭塘街道保利大都汇三期A区（又称A地块）工地负一楼，发生一起工人触电事故，造成1人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）、《长沙市雨花区生产安全事故每案必查制度》（雨政办发【2016】57号）的规定，雨花区政府成立了以区应急管理局牵头的保利大都汇项目“8.11”一般触电事故调查组，经实地勘察、查阅相关资料，对事故发生原因进行技术分析，并对相关人员进行了询问谈话，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了安全生产隐患排查要求与事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）湖南嘉宇实业有限公司

长沙保利大都汇三期A地块项目建设单位，统一社会信用代码91430000755824980O，法定代表人彭建平，注册资本捌仟伍佰万元整，单位住所为长沙市雨花区树木岭路126号长沙重型机械厂办公楼3楼，经营范围：房地产开发、商业经营管理、自有商业房屋租赁服务、重型机械设备、大型物流输送设备、电子系统装

备及配套的研究、制造和销售、五金、交电、日用百货、纺织品、有线通信器材、建筑材料、化工产品（不含危险及监控化学品）、农副产品的销售、提供有关信息咨询；单位类型为有限责任公司。

（二）湖南中智建筑工程有限公司

长沙保利大都汇三期A地块项目施工单位，统一社会信用代码91430000183790171l，法定代表人贾放民，注册资本壹亿元整，单位住所长沙市开福区湘江北路一段12号销售中心101-316，经营范围：建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程施工总承包；消防设施工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、公路路面工程、公路路基工程、环保工程专业承包；施工劳务承包；提供建筑工程技术咨询；建筑机械设备租赁服务；园林绿化工程服务；景观和绿地设施工程施工。

2021年11月8日中华人民共和国住房和城乡建设部为其颁发建筑业企业资质证书，证书编号：D143152999，资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级；证书有效期为2026年2月2日。

2022年9月20日湖南省住房和城乡建设厅为其颁发安全生产许可证，证书编号：（湘）JZ安许证字【2005】000969，许可范围：建筑施工，证书有效期至2025年9月20日。

（三）湖南全天建设有限公司

长沙保利大都汇三期A地块项目消防分部分项工程分包单位，统一社会信用代码91430100MA4QWHCT2J，法定代表人谌齐来，注

册资本5千万，资质类别及等级：消防设施工程专业承包壹级，证书有效期至2026年11月22日。经营范围：住宅房屋建筑，机电工程总承包，机电设备安装工程专业承包，安防系统工程施工，消防设备及器材、机械设备产品批发等等。

（四）湖南开诚项目管理有限公司

长沙保利大都汇三期A地块项目建设工地监理单位，统一社会信用代码91430105745912696A，法定代表人许根，注册资本叁仟柒佰捌拾捌万元整，单位住所长沙市开福区秀峰街道植基路79号秀峰山庄二期第12幢3层302号房，经营范围：项目管理服务；工程监理服务；工程造价咨询服务；工程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；建设工程施工；园林绿化工程服务；景观和绿地设施工程施工。

2019年4月29日中华人民共和国住房和城乡建设部向该单位颁发了工程监理资质证书，证书编号：E143001198-6/1，资质等级为房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级，证书有效期至2024年4月29日。

（五）湖南捷坤门业有限公司

长沙保利大都汇三期A地块项目消防分部分项工程分包单位供货商，负责该项目防火卷帘的供货、安装、调试。统一社会信用代码9143018107260730 3H，法定代表人陈桂宝，注册资金1357万元，经营范围：防火卷帘门的制造、销售、安装等。死者张孝明

及工友杨圣标、张德建系该公司员工。

（六）长沙市建设工程质量安全监督站

长沙保利大都汇三期A地块项目接受长沙市建设工程质量安全监督站监督，长沙市建设工程质量安全监督站于2021年1月21日委派房建工程监督四部对该项目进行质量安全监督，负责人为张耀军，2023年6月13日终止该项目的安全监督，终止安全监督之前有签发安全整改通知单等履职记录。

（七）项目施工许可情况

2021年1月20日，长沙市住房和城乡建设局为长沙保利大都汇三期A地块项目颁发了中华人民共和国建筑工程施工许可证，证书编号为430100202101200301。

（八）工程建设情况

长沙保利大都汇三期A地块项目为公寓、商业用房建设项目，由2栋公寓(地上32层)、地下车库(地下2层)、1栋商铺组成，总建筑面积约101797.08平方米，事故发生地为地下室负一层防火卷帘门位置，事发时进度为竣工待验收状态。

（九）安全管理情况

1、建设单位的安全管理情况

该项目建设单位湖南嘉宇实业有限公司与总包单位湖南中智建筑工程有限公司签订了《长沙大都汇三期A地块项目A1-A3栋、地下室建筑施工合同》，其中明确了各自的安全管理责任和义务，

合同对总包单位就安全工作应履行的义务进行了约定，包括安全工作建章立制、编制应急预案及演练、如实记录安全生产工作情况、开展安全交底、安全防护、对特种作业人员的资格审查等。经调查，湖南嘉宇实业有限公司安排戴松柏为项目工程总负责人，负责项目的进度、协调、安全等工作，对总包单位履行合同情况进行监督、检查、督促、责改，但对施工单位的特种作业人员的资格审查、隐患排查等方面监管不力。

2、总承包施工单位安全管理情况

湖南中智建筑工程有限公司为总包单位，同消防分部分项工程分包单位湖南全天建设有限公司签订《长沙大都汇三期A地块消防工程施工合同》，就该消防分部分项工程的安全工作进行了约定：“乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，如乙方未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任及相关费用”。湖南中智建筑工程有限公司设有项目经理、安全主管、安全员三级岗位负责安全工作，对分包单位的安全工作负有监管责任。经调查，该单位建立了安全管理制度，对监理单位及市质监站反馈的问题进行了整改，制定了应急预案，并对五个专项预案进行了演练，但对分包单位项目经理谢向萍安全履职情况缺乏监管，没有督促提醒分包单位审查特种作业人员资质。

3、监理单位安全管理情况

监理单位是湖南开诚项目管理有限公司，2021年1月进场开展监理工作，按照合同约定，该项目设4名监理员，2023年6月，项目进入竣工待验阶段，监理单位未按要求进行履职，撤出2名监理员，无安全检查记录，没有及时发现三级配电箱没有接PE线的安全隐患，事发时无监理人员在场监督。

4、消防分部分项工程分包单位安全管理情况

消防分部分项工程分包单位是湖南全天建设有限公司，负责安全工作有项目经理、现场主管、安全员三个岗位，2023年7月，安全员辞职，现场主管谌毅兼任安全员。项目经理谢向萍对项目情况不清楚，没有履行相应职责。经调查，湖南全天建设有限公司安全教育不到位，安全交底记录内容多项空白，接受交底人的签名为代签，安全交底记录有涂改痕迹，2023年8月25日的记录有“8.11”事故死者签名；未按要求制定应急预案，没有专项应急预案；现场管理不规范，脚手架采用门式架，作业面无防护，配电箱未关闭，电线存在私搭乱接现象，三级配电箱没有接PE线，巡查记录不全，对特种作业人员没有进行资格审查。

5、湖南捷坤门业有限公司安全管理情况

湖南捷坤门业有限公司负责消防分部分项工程防火卷帘的制作、安装及调试，施工时，自带三级配电箱及其接线。事发时，防火卷帘已经安装完毕，处于调试阶段，三级配电箱没有接PE线，

且三名调试员工张孝明、杨圣标、张德建均无电工证。

6、主管部门监管情况

长沙保利大都汇三期A地块项目接受长沙市建设工程质量安全监督站监督，长沙市建设工程质量安全监督站按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》的通知要求，每月开展了质量安全监督抽查，先后32次对该项目下达了《限期整改通知书》、《停工整改通知书》、《设备设施限制使用通知书》，履行职责情况良好。2023年6月9日，该项目建设、监理、施工单位共同报告“已按要求完成中标范围及合同内工程量，请贵站统一终止长沙大都汇三期A地块A1#-A3#、地下室工程的安全生产监督管理”，2023年6月13日长沙市建设工程质量安全监督站依据《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质【2014】153号）第十一条的规定[1]终止该项目的安全监督，并将《终止施工安全监督告知书》送达至建设单位。

二、事故发生经过和应急处置情况

2023年8月11日上午7时30分左右，作业人员张xx（身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxx）、杨xx（身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxx）、张xx(身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxx

[1]《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质【2014】153号）第十一条：工程项目因故中止施工的，监督机构对工程项目中止施工安全监督。工程项目经建设、监理、施工单位确认施工结束的，监督机构对工程项目终止施工安全监督。

7）到长沙保利大都汇三期A地块地下室负一层防火卷帘门调试作业，10时5分，张孝明爬到脚手架调试防火卷帘控制器(离地面约1.8米)，左胸部腋下部位接触到带电线路，张德建发现张孝明触电后立即关闭了电源，张孝明从脚手架摔至地面，起身往前走了两步后，倒地不起。事故发生后，杨圣标、张德建对张孝明实施了心肺复苏措施，并拨打了120，送到医院后抢救无效死亡。事故发生后，施工单位湖南中智建筑工程有限公司施工项目部向监管单位长沙市建设工程质量安全监督站进行了报告。雨花区圭塘派出所勘察现场，并分别对事故现场当事人张德建和杨圣标进行了询问笔录，确定是意外触电死亡，排除刑事行为。长沙保利大都汇三期A地块施工项目部通知了家属，并将后续赔偿安抚工作完善处理，未造成其他不良影响。湖南省住房和城乡建设厅于2023年12月27日作出了对长沙保利大都汇三期A地块项目施工单位湖南中智建筑工程有限公司的《行政处罚决定书》（湘建执罚决字〔2023〕110号），暂扣湖南中智建筑工程有限公司安全生产许可证（湘JZ安许证字〔2005〕000969）30日的行政处罚。

三、事故性质

张孝明在长沙保利大都汇三期A地块地下室负一层防火卷帘门调试作业过程中发生触电导致死亡，属于一般生产安全责任事故。

四、事故原因

（一）直接原因

施工作业人员张孝明无特种作业人员资质，违规上岗作业，作业现场三级配电箱没有接PE线，未采取有效的防触电安全措施，导致事故发生。

（二）间接原因

1、湖南捷坤门业有限公司委派无资质特种作业人员进场施工，特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业。

2、分包单位湖南全天建设有限公司安全生产主体责任未落实，主要负责人履职缺位，现场管理不规范，对三级配电箱没有接PE线以及对人员无证上岗作业没有审核把关。

3、监理单位湖南开诚项目管理有限公司安全生产主体责任未落实，未对施工现场巡查检查及时发现安全隐患，未及时督促施工单位整改施工用电问题的安全隐患。

4、总包单位湖南中智建筑工程有限公司对分包单位的安全生产状况监管存在疏漏，未督促分包单位及时排查生产安全事故隐患。

5、建设单位湖南嘉宇实业有限公司对安全工作重视不够，未及时指出、纠正总包单位、分包单位、监理单位安全工作中存在的问题。

五、处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

鉴于张孝明在该起事故中死亡，建议免于追究其在此事故的责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

1、湖南捷坤门业有限公司。张孝明劳动合同单位，湖南全天建设有限公司的供货商，未对从业人员进行安全生产教育和培训，同时委派无资质特种作业人员进场施工，是此次事故的责任单位。建议由长沙市雨花区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[2]的规定进行行政处罚。

2、湖南全天建设有限公司现场管理混乱，未建立安全风险分级管控制度，未如实记录隐患排查治理情况，未按要求编制生安全事故应急救援预案，是事故的责任单位，建议由长沙市雨花区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[3]的规定进行行政处罚。

3、湖南开诚项目管理有限公司作为项目监理单位，履行项目监理职责不力，对消防分部分项工程分包单位安全管理的问题未及时发现并有效督促整改，建议由长沙市雨花区住房和城乡建设

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项:发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项:发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单

局依法予以处理。

（三）建议给予行政处罚的人员

1、陈xx，湖南捷坤门业有限公司法定代表人，未依法履行主要负责人安全生产工作职责，未组织健全公司安全生产管理机制，未按法定要求组织实施安全教育培训，未对特种作业人员资质进行审核，对事故负有责任，建议由长沙市雨花区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[4]规定予以行政处罚。

2、谌xx，湖南全天建设有限公司法定代表人，未履行安全生产工作职责，对此次事故负有责任，建议由长沙市雨花区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[5]予以处罚。

3、谢xx，湖南全天建设有限公司项目经理，对项目情况不知情，未履行安全生产工作职责，对此次事故负有责任，建议由长沙市雨花区住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]予以处罚。

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与

4、朱xx，湖南中智建筑工程有限公司项目经理，未履行安全生产工作职责，对此次事故负有责任，建议由长沙市雨花区住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]予以处罚。

5、戴xx，湖南嘉宇实业有限公司项目负责人，未督促项目施工及监理单位对施工分包单位作业人员开展进场登记、培训教育、班前交底和检查巡视，建议由长沙市雨花区住房和城乡建设局依法予以处理依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]予以处罚。

六、防范措施

（一）压实主体责任，守牢安全底线

建设工程参建企业和供货企业要深刻汲取事故教训，举一反三，牢固树立“隐患就是事故”的责任意识，坚决克服麻痹和侥幸心理，进一步增强法律意识，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》，认真落实安全生产主体责任，建立健全并严格落实执

安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条:生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款;导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条:生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款;导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

行全员安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程等安全生产管理制度，加大对施工现场组织领导、力量投入和监控检查的力度，杜绝违法、违规操作行为，及时发现和消除事故隐患。建设单位、施工单位要建立健全施工现场作业安全管理制度，紧盯重点部位和重要环节，定期开展安全风险评估管控和隐患排查治理，落实安全措施，加强对员工安全知识和操作技能的教育培训和考核，规范员工安全作业行为，不留漏洞，不留死角。要举一反三，强化作业现场安全管理，督促安全管理人员认真履职，对相关人员的资质进行严格查验，监理单位要依法履职，按要求组建项目监理机构，严格各项操作规程，加大施工现场巡查力度，及时发现和制止各类冒险作业行为。

（二）加强教育培训，提升安全素质

事故相关单位要结合本单位安全生产状况、岗位特点，有针对性地开展安全生产教育和培训，要针对重点单位、重点部位、重点人员进行全方位的安全宣教工作，特别是施工、监理单位要深入开展警示教育，加强从业人员的日常培训，提高从业人员的安全意识和危险辨识能力，筑牢安全生产防线。

（三）依法履职尽责，严格监管执法

行业主管部门要加强对相关单位和现场管理人员的监督检查，加强施工现场关键岗位人员到岗履职监管，堵塞监管漏洞，加大监管执法力度，狠抓隐患问题整改，对整改不及时、拒绝整改或

拖延整改的项目和人员，依法依规进行整顿，对违法违规行为要坚决依法给予处罚，严防事故发生。

雨花区保利大都汇3期A区“8.11”触电事故调查组

2024年5月30日